# El procedimiento administrativo (I) - Pepe Ribera

Introducción
Funciones
Estructura
- División en fases
- Actos de trámite
  - Excepciones
- Zona gris de la actividad informal dentro del procedimiento administrativo

Reparto de competencias en el procedimiento administrativo

## Introducción

**Qué entendemos por procedimiento administrativo?**

- Manera a través de la cual la administración toma decisiones (definición más vulgar).
- Secuencia/itinerario de pasos (trámites) que la administración tiene que seguir antes de tomar una decisión.

**Por qué obligamos a la administración a hacer esto? Por qué la administración no lo puede hacer de manera espontánea?**

La administración es una *Potentior Persona* → tiene potestades que los particulares no tenemos. Tenemos que **contrapesar** eso:

Uno de los contrapesos es que antes de tomar decisiones, se tiene que seguir un procedimiento administrativo. Un particular, como no tiene poderes, no tiene que seguir procedimientos. Es para contrapesar el poder.

Ej: *un policía no te ha sancionado, te ha denunciado*. Y después te van a sancionar. “Me han sancionado” - no.

## Funciones

1. **Objetividad**: es algo más que la *imparcialidad*. No se puede ser objetivo si no se tiene la **información necesaria para poder decidir**. Si la administración ha

de ser objetiva, necesita la información. La información la va a adquirir mediante el procedimiento administrativo.

2. **Defensa**: *The right to a hearing.*

   El procedimiento es para que las personas que sean afectadas por la decisión puedan defenderse antes de que se tome esta decisión. Ej: la biblia - génesis, en la creación del mundo. La primera decisión que se adopta sobre un ser humano es la expulsión (Adan y Eva, expulsión del paraíso). La expulsión no fue automática, sino que Diós les da **audiencia previa**. Por lo tanto, se requiere que la persona que va a verse afectada por este poder tenga derecho a poder defenderse antes de que se tome ninguna decisión.

   Este principio, que es fundamental, es muy profundo y difícil.

   a. El que ha de poder defenderse es aquella persona que pueda verse afectada. El ***interesado***. A veces no es fácil saber si alguien es un interesado o no.

      Tema del ***denunciante*** - el que denuncia, debe poder participar en el procedimiento administrativo? El denunciante es un interesado ante el colegio de abogados?

      ▼ **Art. 4 LPAC: *concepto de interesado***

      1. *Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:*

         *a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*

         *b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*

         *c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.*

      2. *Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.*

      3. *Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.*

b. Para defenderse, el primer derecho es ***ver*** (***acceder***) el expediente - la traducción documental del procedimiento administrativo.

   El procedimiento administrativo es lo mismo que el expediente administrativo? **no, el expediente es la traducción documental del procedimiento, que es la secuencia.**

   En el derecho de acceder, en España, viene el derecho a copiar. Viene el derecho a hacer una ***copia***.

   **art. 70 lpac - expediente administrativo**

   **art. 53 lpac - derechos del interesado en el procedimiento administrativo (cap. I garantías del procedimiento)**

   Para nosotros, ver es lo mismo que obtener una copia. Pero la copia es solo para defenderte. No por otro motivo. Por lo tanto, no lo puedes divulgar. Ni puedes tener acceso a documentos que no te interesan para tu defensa.

   Ex: si una persona quiere acceso a un expediente, le han producido indefensión al titular? depende del documento. Si no tiene relevancia para la defensa, no puede acceder ni tener copias. Pero si te sirve para tu defensa, sí que te lo deben proporcionar.

   Defender también es ***alegar***. art. 76 lpac

   ***Provar*** completa la *tríada defensiva*. art. 77+78 lpac

   Por lo tanto, para defender, debo ver + alegar + provar.

   *La cita previa.

Si la administración no me deja defender, hablamos de una situación de **indefensión.** Por lo tanto, la *decisión* que se tome será *inválida*. Aunque sea correcta. Ej: si me han sancionado correctamente, pero no me han dejado defenderme correctamente, ganaré por indefensión.

validez ≠ eficacia

3. **Agilidad**: hacer más ágiles las tomas de decisión. Convertir a la administración en un sujeto más ***eficaz/eficiente*** cuando toma decisiones.

   **Las doce pruebas de Asterix*

   Para ésto sirve el procedimiento administrativo. Pero ésta es la misión que está más “tocada”. Es la que más flaquea.

   **Cómo simplificamos el procedimiento administrativo?** de forma electrónica. Convertir el procedimiento administrativo en un procedimiento digital.

***Administración electrónica***.

La LPAC es una ley volcada en la administración electrónica. Tenemos administraciones muy avanzadas y otras administraciones muy retrasadas.

*__Art. 14__ - hay una cantidad muy amplia de **sujetos que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente**. Está dedicado a aquellas administraciones más perezosas. A veces también son las más pequeñas, las que más necesitan ser ayudadas.

*Una de las tertulias va a hablar sobre IA - algoritmos. Se está descubriendo que los algoritmos adquieren sesgos. Para qué decisiones son buenos los algoritmos y para qué son más controvertidos? No está claro que los algoritmos respeten el principio de igualdad.

▼ **Art. 14 LPAC:** ***Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.***

*1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.*

*2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:*

*a) Las personas jurídicas.*

*b) Las entidades sin personalidad jurídica.*

*c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.*

*d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.*

*e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado*

> público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
>
> *3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.*

¡sentencia de la confederación hidrográfica del guadiana! las empresas públicas no pueden tramitar un procedimiento administrativo. si un no funcionario tramita un procedimiento administrativo, hay nulidad de pleno derecho. solo lo puede hacer un funcionario.

# Estructura

## División en fases

Es una secuencia - tiene un **inicio** y un **final**.

Poner el inicio y el final de un procedimiento → ***pregunta segura 100% en el examen (confirmada por Cesar)*** - y decir el tiempo. Si no lo hace en el tiempo establecido → **silencio administrativo.**

Pregunta segura 100% confirmada → qué pasa si la administración no me contesta? para contestar esta pregunta, debemos saber dónde está el inicio y dónde está el final.

Además, esta secuencia está ordenada por fases:

a. **Iniciación**

b. **Instrucción**

c. **Finalización/terminación**

La LPAC regula el procedimiento administrativo en estas 3 fases. Es una **división académica**. **Pero** es frecuente en la práctica que en el procedimiento administrativo se separen la instrucción y la finalización/terminación.

Ésto, porque cada fase está dedicada a un determinado órgano. Entre estas 2 fases (instrucción - finalización/terminación), en la práctica es habitual encontrarnos la

***propuesta de resolución***. A veces la resolución consiste en la firma de la propuesta de resolución.

Inculso a veces la ley establece la obligación de separar las fases. En los **procedimientos sancionadores** es **obligatoria la división entre instrucción y terminación**. Porque *si resuelve el rector, no puede instruir el rector.* A veces la ley establece que tiene que haber esta separación.

## Actos de trámite

Dentro de cada una de las fases encontramos **actos de trámite**. Pueden haber muchos trámites dentro de cada fase del procedimiento. **Si no es una resolución, es un trámite.**

▼ **Art. 112.1 LPAC: *Objeto y clases* - recursos administrativos**

1. *Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.*
   *La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.*

▼ **Art. 25.1 LJCA:**

1. *El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.*

*La ley nos dice que tenemos que esperar a la resolución para recurrir. Lo que pasa entre medio, no se puede recurrir, se puede **alegar**. Qué recurso cabe contra el *acuerdo de incoación (Acto que da comienzo a un expediente o procedimiento)*? No se puede recurrir, se puede **alegar**. Ej: no se puede recurrir una propuesta de

resolución. Se alega. ***Examen. Como la propuesta de resolución no es la resolución, no se puede recurrir. ***Imputación de los actos de trámite.***

*No se trata de un proceso, es un procedimiento.

---

Ejemplos:

- Acuerdo de incoación
- Informe
- Propuesta de resolución

## Excepciones

1. Hay algunos procedimientos particularmente complejos donde el legislador sectorial establece él mismo las excepciones. Lo que **quiere evitar es que si esperamos al final (a la resolución) ya no haya nada que hacer porque se haya consolidado una situación que luego sea irreversible**. Ej: sectores donde se demandan muchos profesionales - ***contratación pública***. Las grandes empresas buscan mucho. Un procedimiento de contratación pública es muy complejo.

   En estos procedimientos de contratación pública, no se puede esperar hasta el final. Por esto, la ley de contratos del sector público permite que ciertos actos de trámite se puedan recurrir sin esperar a la resolución final. Entiende que no es bueno esperar hasta la resolución final.

   ▼ **Art. 44 LCSP: *Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles.***

   1. *Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:*

      *a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.*

      *b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.*

*c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.*

*Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.*

*Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, y los encargos cuando, por sus características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios.*

2. *Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:*

   *a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.*

   *b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.*

   *c) Los acuerdos de adjudicación.*

   *d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.*

   *e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.*

   *f) Los acuerdos de rescate de concesiones.*

3. *Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o*

*al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.*

4. *No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.*
5. *Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.*
6. *Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.*

   *En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.*
7. *La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes.*

2. LPAC - 4 excepciones - **acto de trámite cualificado**:
   a. Se podrán recurrir acto de trámite cuando impidan que el procedimiento continue. Ej: lista de **excluidos** en una oposición pública. Para el que está excluido, éste no se tiene que esperar a la resolución. Una lista de excluídos puede ser recurrida por el que ha sido excluido.
   b. Se podrán recurrir los actos de trámite que producen perjuicios irreparables. Ej: medida provisional/cautelar.

c. Se podrán recurrir aquellos actos de trámite que provoquen indefensión. Ej: no me dejas ver el expediente.

d. Se podrán recurrir los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Es un enigma porque cuesta mucho saber qué tipo de actos son estos.

Si nos pregunta: **un acto de trámite se puede recurrir?**

Podemos contestar:

- NO: está bien. Por regla general, no se puede recurrir.
- SÍ: está bien, siempre y cuando se trate de una excepción.

*Sea como sea, siempre podremos contestar NO.

**Expediente administraivo**

▼ **Art. 70 LPAC: *Expediente administrativo***

1. *Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.*
2. *Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.*
3. *Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.*
4. *No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y*

*bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.*

Si una persona pide información de un expediente para su defensa, la administración tendrá que omitir aquellas partes que no sean relevantes para dicha defensa.

## Zona gris de la actividad informal dentro del procedimiento administrativo

**Ideas sueltas:**

1. ***Heterogeneidad del panorama procedimental*** → hay muchos procedimientos administrativos, y son muy distintos (por la materia y por el nivel de complegidad). Hay ***miles*** de procedimientos administrativos.

   Hay *procedimientos muy* ***fáciles*** (matrícula de la universidad), y *procedimientos extremadamente* ***difíciles*** (concentración parcelaria, contratación pública, expropiación forzosa).

   Teniendo en cuenta el plazo, que a veces son días y a veces son años, esto se complica.

   *Cuál es el plazo del procedimiento administrativo? No tiene plazo, no puede existir, porque no hay plazos unificados. No puede tener el mismo plazo una matrícula que una concentración parcelaria.

2. ***"Aquí se hace así"*** → una cosa es el procedimiento administrativo de la norma, y luego está el procedimiento vivido (sobre la práctica). No es nada malo ni ilegal. El ***problema es cuando este procedimiento vivido choca con los derechos*** que tienes como interesado. Ej: tienes derecho a no aportar ningún documento que la administración ya tiene → una administración no te puede exigir el DNI.

3. ***Antiformalismo - Flexibilidad***: en contra de lo que nos pueda parecer, el procedimiento administrativo, si lo comparamos con otros procedimientos, es el más antiformal. *en el procedimiento administrativo no hace falta abogado con carácter general. Cualquiera de nosotros puede presentar recurso

administrativo. ***Menos uno → **procedimiento de extrangería que pueda producir la expulsión**. Éste es el único caso que se *necesita abogado*.

Hay muchos elementos de antiformalismo.

Cuando dice que es flexible, el principal problema con el procedimiento administrativo es que hay gente que se convierte en un **ritualista** → el que entiende que el procedimiento tiene que seguir la norma a rajatabla. Pero la norma del procedimiento administrativo raramente va a decirlo todo - **vamos a tener que integrarla muchas veces.**

Puede ser que aparezcan situaciones que no contemplen la norma del procedimiento administrativo en cuestión.

Las normas que no existen tendrán que ser integradas en el procedimiento administrativo común.

Muchas veces habrá situaciones que no se resuelvan.

4. ***Qué pasa con los errores de tramitación?*** La administración puede cometer errores de tramitación. Pero el ritualista, ésto no lo entiende. La ley dice que el error de tramitación hace que lo que el sentido común nos dice: que hay una escala de gravedad.

   La ley distingue entre lo más grave y lo menos grave. Lo más grave es la **vía de hecho**, y lo menos grave es la **irregularidad**.

   a. El nivel más grave, la **vía de hecho**, es tomar una decisión sin procedimiento administrativo. O con un procedimiento administrativo totalmente equivocado. Ej: dar licencias verbales. O igual se pueden equivocar de procedimiento administrativo.

      En este caso, se puede llevar a cabo una acción específica → **acción contra la vía de hecho**: puedo ir directamente a la justicia y me ofrece una posición reforzada. **LJCA**. art. 51.3 ljca

   b. La **irregularidad** hablamos de un error de tramitación que no afecta a la decisión tomada y que no compromete a la defensa de los interesados. Es un error de tramitación no esencial. Ej: comisión que resuelve las reclamaciones de una oposición. En uno de los casos de la comisión, había 2 profesores y 1 plaza.

   c. Entre vía de hecho y irregularidades, tenemos los **vicios esenciales** - el que compromete la decisión o la esencia.

# Reparto de competencias en el procedimiento administrativo

**Art. 149.1.18 CE** - el Estado tiene competencia exclusiva para proceder el procedimiento administrativo común y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Por esto, tenemos una LPAC (para procedimiento administrativo común) y una LRJSP (para las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas).

Puede Cataluña tener una ley de procedimiento administrativo? Sí, las CA pueden dictar leyes de procedimiento administrativo. Pero tienen que respetar la LPAC. Pueden desarrollar, añadir cosas.

Pero muchas veces se discute entre lo que es PAC y lo que no es. Hay problemas de los dos lados, tanto del lado del Estado como del lado de las CCAA.

**Procedimiento Administrativo Común no es un procedimiento igual y común para todos. No es un procedimiento que sirva para todo. Lo correcto sería “lo Común del Procedimiento Administrativo”. No hay un procedimiento único que sirva para cualquier decisión administrativa. Solo hay las piezas comunes de todo procedimiento administrativo.

Lo que me va a ayudar a completar los procedimientos sectoriales.

La LPAC tiene las piezas para elaborar otros procedimientos.

Hay entornos donde lo común de la LPAC se debilita. No todos los procedimientos administrativos están vinculados del mismo grado con la LPAC.

*Extrangería, tributos, tráfico y asilo van por su cuenta.

¿puede una CA establecer un silencio positivo en una materia que, conforme a la lpac, correspondería silencio negativo? - inconstitucionalidad mediata (aparentemente constitucional/válido, pero sobre la práctica inconstitucional)